ALGEMENE VOORWAARDEN

SCUTTLE DEVELOPMENT *Kamer van Koophandel (KvK): 96040947 | Eindhoven, Nederland Versie 1.0 — Ingangsdatum: februari 2026*

Artikel 1 — Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

1.1. **Opdrachtnemer**: Scuttle Development, een eenmanszaak gevestigd te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 96040947.

1.2. **Opdrachtgever**: De natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat.

1.3. **Overeenkomst**: Iedere afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende de levering van Diensten, zoals vastgelegd in een ondertekende offerte, projectomschrijving of schriftelijke bevestiging.

1.4. **Diensten**: Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht, waaronder maar niet beperkt tot softwareontwikkeling, applicatiemodernisering, beveiligingsonderzoek, hosting, strategisch advies en aanverwante werkzaamheden.

1.5. **Werken**: Alle tastbare en ontastbare werkproducten die in het kader van een Overeenkomst worden geproduceerd, waaronder broncode, documentatie, ontwerpen en configuraties.

1.6. **AI-tooling**: Kunstmatige intelligentie-ondersteunde software die Opdrachtnemer inzet bij de uitvoering van Diensten, zoals code-aanvullingstools, grote taalmodellen (LLM's) en geautomatiseerde testtools.

1.7. **Vertrouwelijke Informatie**: Alle informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan redelijkerwijs moet worden begrepen dat deze vertrouwelijk is, waaronder maar niet beperkt tot broncode, architectuurontwerpen, bedrijfsstrategieën, API-credentials en klantgegevens.

Artikel 2 — Toepasselijkheid en Onafhankelijke Status

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. **Onafhankelijk opdrachtnemerschap.** De opdracht wordt uitgevoerd conform de Modelovereenkomst ICT Professional van de Belastingdienst (nr. 9052021540810). Beide partijen verklaren uitdrukkelijk dat:

(a) Er geen arbeidsovereenkomst wordt beoogd of tot stand komt;

(b) Opdrachtnemer werkzaam is met volledige professionele onafhankelijkheid en er geen sprake is van een gezagsverhouding vanuit Opdrachtgever;

(c) Opdrachtnemer vrij is om werktijden, werkmethoden, hulpmiddelen en werklocatie zelf te bepalen;

(d) Opdrachtnemer zich mag laten vervangen of gebruik mag maken van onderaannemers, mits deze gebonden zijn aan gelijkwaardige geheimhoudingsverplichtingen.

2.4. Indien een bevoegde instantie oordeelt dat sprake is van een arbeidsrelatie, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle daaruit voortvloeiende belastingen, premies, boetes en kosten.

Artikel 3 — Offertes en Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn geldig gedurende **14 kalenderdagen** na de datum van uitgifte, tenzij anders vermeld.

3.2. Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aangeleverde eisen, specificaties en gegevens.

3.3. Een Overeenkomst komt tot stand door (a) schriftelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, of (b) aanvang van de werkzaamheden door Opdrachtnemer met medeweten en instemming van Opdrachtgever.

3.4. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn uitsluitend bindend indien schriftelijk bevestigd door beide partijen. Meerwerk buiten de oorspronkelijke scope wordt afzonderlijk geoffreerd en is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 — Uitvoering van Diensten

4.1. Opdrachtnemer zal de Diensten naar beste professioneel vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de maatstaven van goed opdrachtnemerschap.

4.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Diensten worden uitgevoerd. Opdrachtgever mag gewenste resultaten specificeren, maar geeft geen aanwijzingen omtrent de wijze van uitvoering.

4.3. Door Opdrachtnemer genoemde levertermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Overschrijding van een geschatte termijn vormt geen

tekortkoming en geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding.

4.4. Opdrachtgever dient tijdig alle informatie, systemen, accounts en middelen beschikbaar te stellen die Opdrachtnemer nodig heeft voor de uitvoering van de Diensten. Vertragingen veroorzaakt door Opdrachtgever kunnen leiden tot aangepaste termijnen en meerkosten.

Artikel 5 — AI-ondersteunde Ontwikkeling en Data-integriteit

5.1. **Transparantie.** Opdrachtnemer maakt bij de uitvoering van Diensten gebruik van AI-tooling, waaronder maar niet beperkt tot codegeneratie, codereviews, tests en documentatie. Het gebruik van dergelijke hulpmiddelen is een integraal onderdeel van de professionele methodiek van Opdrachtnemer.

5.2. **Menselijk toezicht.** Alle AI-gegenereerde of AI-ondersteunde output wordt door Opdrachtnemer handmatig gecontroleerd, geverifieerd en getest alvorens deze wordt opgeleverd. Opdrachtnemer neemt professionele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en correctheid van alle Werken, ongeacht de hulpmiddelen die bij de totstandkoming zijn gebruikt.

5.3. **Gegevensbescherming bij AI-gebruik.** Opdrachtnemer garandeert dat:

(a) Geen Vertrouwelijke Informatie of persoonsgegevens (PII) van Opdrachtgever worden ingevoerd in publieke of consumenten-AI-modellen;

(b) AI-tooling die wordt ingezet in verband met klantdata is geconfigureerd met Zero Data Retention (ZDR) of gelijkwaardige enterprise-privacyinstellingen die voorkomen dat gegevens worden gebruikt voor modeltraining;

(c) Opdrachtnemer een actueel overzicht bijhoudt van gebruikte AI-tooling en de bijbehorende dataverwerkingsconfiguraties, dat op redelijk verzoek ter inzage beschikbaar is voor Opdrachtgever.

5.4. **Geen garantie op AI-output.** Hoewel Opdrachtnemer industriestandaard reviewprocessen hanteert, kan AI-ondersteunde output onvolkomenheden bevatten. Het acceptatieproces zoals beschreven in Artikel 7 is het mechanisme voor Opdrachtgever om Werken te verifiëren.

Artikel 6 — Intellectueel Eigendom

6.1. **Overdracht na betaling.** Alle intellectuele eigendomsrechten op maatwerkproducten gaan uitsluitend over op Opdrachtgever na **volledige betaling (100%)** van alle facturen die betrekking hebben op de betreffende Overeenkomst. Tot het moment van volledige betaling behoudt Opdrachtnemer alle rechten en kan het gebruiksrecht van Opdrachtgever worden opgeschort.

6.2. **Voorbehouden licentie.** Opdrachtnemer behoudt het recht om generieke, niet-bedrijfseigen codecomponenten, architectuurpatronen, ontwikkelmethodieken en opgedane technische kennis te

hergebruiken voor andere projecten, mits daarbij geen Vertrouwelijke Informatie van Opdrachtgever wordt ontsloten.

6.3. **Componenten van derden.** Werken kunnen open-source software of bibliotheken van derden bevatten. Dergelijke componenten blijven onderworpen aan hun respectievelijke licenties. Opdrachtnemer documenteert alle afhankelijkheden van derden en de toepasselijke licenties.

6.4. **Reeds bestaand IE.** Intellectueel eigendom dat bestond vóór de Overeenkomst of onafhankelijk door Opdrachtnemer is ontwikkeld, blijft het exclusieve eigendom van Opdrachtnemer. Waar dergelijk bestaand IE is opgenomen in Werken, ontvangt Opdrachtgever een niet-exclusieve, permanente licentie om het te gebruiken binnen de context van het opgeleverde project, onder voorbehoud van volledige betaling.

Artikel 7 — Oplevering en Acceptatie

7.1. Opdrachtnemer levert de Diensten op conform de mijlpalen en specificaties zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

7.2. Na oplevering van een Werk (of een gedefinieerde fase daarvan) heeft Opdrachtgever een termijn van **7 kalenderdagen** om een acceptatietest uit te voeren en eventuele gebreken of afwijkingen van de overeengekomen specificaties schriftelijk te melden ("Acceptatieperiode").

7.3. Tijdens de Acceptatieperiode gemelde gebreken worden als volgt gecategoriseerd:

(a) **Kritiek**: Verhindert het functioneren van de kernfunctionaliteit. Opdrachtnemer behandelt deze met prioriteit en zonder meerkosten.

(b) **Niet-kritiek**: Ondergeschikte afwijkingen of cosmetische kwesties. Opdrachtnemer verhelpt deze binnen een redelijke termijn zonder meerkosten, mits deze binnen de oorspronkelijke specificaties vallen.

7.4. Indien Opdrachtgever niet binnen de Acceptatieperiode schriftelijk reageert, wordt het Werk geacht **geaccepteerd** te zijn in zijn geheel.

7.5. Acceptatie van een Werk laat de verplichtingen van Opdrachtnemer uit hoofde van een eventuele garantie- of onderhoudsovereenkomst onverlet.

Artikel 8 — Betaling

8.1. Alle vergoedingen worden vastgelegd in de Overeenkomst. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen exclusief btw en overige toepasselijke heffingen.

8.2. Opdrachtnemer factureert conform het betalingsschema zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Bij gebreke van een overeengekomen schema wordt maandelijks gefactureerd voor verrichte werkzaamheden.

8.3. Betaling dient te geschieden binnen **14 kalenderdagen** na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.4. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever verschuldigd:

(a) De wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) vanaf de vervaldatum;

(b) Buitengerechtelijke incassokosten conform het *Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten*, met een minimum van **EUR 150**.

8.5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor alle Diensten op te schorten en Werken onder zich te houden indien enige factuur na de vervaldatum onbetaald blijft.

8.6. Bezwaren tegen een factuur dienen schriftelijk te worden ingediend binnen **7 kalenderdagen** na factuurdatum. Het onbetwiste deel van de factuur blijft verschuldigd op de oorspronkelijke vervaldatum.

Artikel 9 — Aansprakelijkheid

9.1. **Beperking.** De totale cumulatieve aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voortvloeiend uit of in verband met een Overeenkomst is beperkt tot het totaal aan vergoedingen dat door Opdrachtgever daadwerkelijk is betaald onder die specifieke Overeenkomst in de **12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis** die aanleiding geeft tot de vordering.

9.2. **Uitsluitingen.** Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

(a) Indirecte, gevolg- of bijzondere schade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, verlies van goodwill, bedrijfsstagnatie of reputatieschade;

(b) Schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig door Opdrachtgever verstrekte informatie;

(c) Storingen, uitval of wijzigingen in diensten, platformen, API's of hostinginfrastructuur van derden buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer;

(d) Onvoorspelbare of foutieve output gegenereerd door AI-tooling, mits Opdrachtnemer industriestandaard review- en testprocessen heeft toegepast zoals beschreven in Artikel 5.

9.3. **Meldingsplicht.** Iedere aanspraak op schadevergoeding dient schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer binnen **30 kalenderdagen** nadat Opdrachtgever met de schade bekend is geworden. Het nalaten van tijdige melding doet de vordering vervallen.

9.4. De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit Artikel gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 10 — EU AI Act Naleving

10.1. Indien de Diensten de ontwikkeling of integratie van AI-functionaliteiten of -systemen omvatten, erkent Opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor het waarborgen dat de inzet en het gebruik van dergelijke functionaliteiten in hun producten of diensten voldoet aan de **EU Artificial Intelligence Act (Verordening (EU) 2024/1689)**.

10.2. Opdrachtnemer verstrekt op verzoek redelijke documentatie omtrent de AI-componenten die in de Werken zijn geïntegreerd, ter ondersteuning van Opdrachtgever bij het nakomen van diens nalevingsverplichtingen.

10.3. Opdrachtgever dient zich te houden aan alle toepasselijke "Acceptable Use Policies" van externe AI-modelproviders (waaronder maar niet beperkt tot OpenAI en Anthropic) waarvan modellen of API's in de Werken zijn geïntegreerd.

10.4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle vorderingen, boetes of sancties die voortvloeien uit niet-conforme inzet door Opdrachtgever van AI-functionaliteiten die onder de Overeenkomst zijn opgeleverd.

Artikel 11 — Geheimhouding

11.1. Beide partijen verplichten zich tot strikte geheimhouding ten aanzien van alle Vertrouwelijke Informatie die zij van de andere partij ontvangen gedurende de looptijd van de Overeenkomst en voor een periode van **5 jaar** na beëindiging daarvan.

11.2. Vertrouwelijke Informatie mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering of ontvangst van de Diensten en mag niet aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij.

11.3. De geheimhoudingsverplichtingen uit dit Artikel zijn niet van toepassing op informatie die:

(a) Op het moment van verstrekking reeds publiekelijk bekend was buiten toedoen van de ontvangende partij;

(b) Reeds rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij vóór de verstrekking;

(c) Op grond van wet, regelgeving of rechterlijk bevel openbaar dient te worden gemaakt, mits de ontvangende partij de verstrekkende partij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stelt.

11.4. **Boeteclausule.** Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen uit dit Artikel verbeurt de overtredende partij aan de andere partij een direct opeisbare boete van **EUR 5.000 per overtreding**, onverminderd het recht op volledige vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.

11.5. Indien tussen partijen een afzonderlijke Geheimhoudingsovereenkomst (NDA) is gesloten, prevaleren de bepalingen van die NDA voor zover deze strijdig zijn met dit Artikel.

Artikel 12 — Gegevensbescherming (AVG)

12.1. Voor zover Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Opdrachtgever, sluiten partijen een afzonderlijke Verwerkersovereenkomst conform Verordening (EU) 2016/679 (AVG).

12.2. Opdrachtnemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of wijziging.

12.3. Opdrachtnemer zal geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken zonder passende waarborgen en voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Artikel 13 — Overmacht

13.1. Geen der partijen is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst, voor zover deze tekortkoming of vertraging het gevolg is van omstandigheden buiten de redelijke invloedssfeer van de betreffende partij (overmacht), waaronder maar niet beperkt tot: natuurrampen, epidemieën, gewapend conflict, overheidsmaatregelen, internet- of stroomuitval, cyberaanvallen en uitval van toeleveranciers.

13.2. De getroffen partij stelt de andere partij onverwijld schriftelijk op de hoogte en spant zich redelijkerwijs in om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken.

13.3. Indien een overmachtssituatie langer dan **60 kalenderdagen** voortduurt, kan iedere partij het getroffen deel van de Overeenkomst schriftelijk beëindigen zonder schadeplichtigheid, onder voorbehoud van betaling voor reeds verrichte Diensten.

Artikel 14 — Duur en Beëindiging

14.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals daarin bepaald. Bij gebreke van een bepaalde duur geldt de Overeenkomst voor onbepaalde tijd en kan deze door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van **30 kalenderdagen**.

14.2. Iedere partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien:

(a) De andere partij een wezenlijke tekortkoming begaat die niet binnen **14 kalenderdagen** na schriftelijke ingebrekestelling is hersteld;

(b) De andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, of de bedrijfsactiviteiten staakt.

14.3. Bij beëindiging levert Opdrachtnemer alle voltooide Werken op (onder voorbehoud van Artikel 6.1 inzake betaling) en retourneert of vernietigt alle Vertrouwelijke Informatie van Opdrachtgever.

14.4. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging voort te duren, blijven van kracht, waaronder maar niet beperkt tot de Artikelen 6, 9, 11 en 12.

Artikel 15 — Geschillenbeslechting en Toepasselijk Recht

15.1. **Toepasselijk recht.** Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend **Nederlands recht** van toepassing.

15.2. **Minnelijke regeling.** Partijen trachten elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst eerst in onderling overleg op te lossen binnen een termijn van **30 kalenderdagen**.

15.3. **Bevoegde rechter.** Indien minnelijke regeling niet slaagt, worden geschillen uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement **Oost-Brabant, Nederland**.

Artikel 16 — Slotbepalingen

16.1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke strekking het meest benadert.

16.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden voor nieuwe Overeenkomsten en voor bestaande Overeenkomsten na **30 kalenderdagen** schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.

16.3. Afstand van enig recht uit deze Algemene Voorwaarden is slechts geldig indien schriftelijk gedaan en geldt niet als afstand van enig ander of toekomstig recht.

16.4. Opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend ter referentie en zijn niet van invloed op de uitleg ervan.

Einde Algemene Voorwaarden — Scuttle Development